

SEADMETE KASUTUSLEPING nr. 2300134 Rapid Security OÜ osutab teenust vastavalt turvaettevõtte tegevuslubadele „Vallas- või kinnisvara valve ja kaitse“ ning „Juhtimiskeskuse pidamine“.	ÄRIKLIENT
	Pakett: ÄRIKLIENT

Pooled	Tellija	Nimi: Taevavärava OÜ	Registrikood:	16333502
		Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/1, 11415	Telefon:	+372 503 4135
			E-mail:	varne@futureinvest.info
	Täitja	Nimi: Rapid Security OÜ	Registrikood:	10855116
		Aadress: Joala 23c, Narva 20103	Tel:	1800
			E-mail:	info@rapidsecurity.eu

Lepingu objekt (vara)	Kasutusperiood	Kasutusperioodi algus ja lõpp
Videovalvesüsteem. Vastavalt pakkumises nr. 2300965-1 seadmed! Taevavärava tee 6b, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond	36 kuud	Algus: kokkuleppel Tellijaga Lõpp: 30.04.2026

Rendihinna tasumine	
Kasutustasu (ühe kuu eest)	250.00 EUR + käibemaks
Ühekordsed kulud	1597.50 EUR + käibemaks (paigaldustööd)
Maksetähtpäev	jooksva kuu eest vastava kuu 14. kuupäev
Täitja arveldusarve	EE082200221027382522 (Swedbank AS)
Viivitusintressi suurus	0,05 % tasumata summalt päevas iga viivituses oldud päeva eest.

Märkused	1. Lepingu lahutamatu osa moodustavad „Seadmete kasutuslepingu tingimused“ ja Täitja poolt Tellijale tehtud (hinna)pakkumised nr. 2300965-1 . 2. Vara üleandmisel allkirjastavad Pooled üleandmise-vastuvõtmise akti. 3. Vara tagastamisel allkirjastavad Pooled tagastamisakti. 4. Antud lepingu perioodil teostab seadmetele hooldust Rapid Security. Tellija poolt tekitatud süsteemi rikked (kaabeli lõhkumine vms) parandatakse vastavalt Rapid Security hinnakirja alusel. 5. Peale lepinguperioodi lõppu kuuluvad seadmed Tellijale!
-----------------	--

Tellija kontaktisikud	Nimi		Telefon	Muu kontakt (tel, e-mail)
	1.	Varne Mälksoo	+372 50 34 135	varne@futureinvest.info

Täitja kontaktisikud	Valdkond	Nimi	Telefon	Muu kontakt (tel, e-mail)
	Lepingulised küsimused:	Annes Täht	+372 55 660 810	annes.taht@rapidsecurity.eu
	Tehnilised küsimused:	Hendrik Siht	+372 555 77 002	hendrik.siht@rapidsecurity.eu
	Valvekeskus (telefon ööpäevaringselt 24/7)		1800	info@rapidsecurity.eu

TELLIJA	Varne Mälksoo	Allkiri / digiallkiri	21.04.2023
TÄITJA	Hendrik Siht müügijuht(volituse alusel)	Allkiri / digiallkiri	21.04.2023

SEADMETE KASUTUSLEPINGU TINGIMUSED

1. Lepingu objekt ja üldsätted

- 1.1. Käesoleva Lepinguga Täitja annab ja Tellija võtab tasu eest kasutamiseks Täitja omandis oleva vara (edaspidi „Vara“) kokku lepitud perioodiks (edaspidi „Kasutusperiood“) ning Lepingus ette nähtud tingimustel. Vara koosseis on esitatud Lepingu Lisas nr 1.
- 1.2. Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Lepingu tingimustest, võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. Kasutustasu suurus ja maksetingimused

- 2.1. Tellija tasub Täitjale Vara kasutamise eest kokkulepitud tasu (edaspidi „Kasutustasu“).
- 2.2. Kasutustasu tasumine toimub Täitja poolt esitatud arvete alusel Lepingus sätestatud tähtpäevaks. Arve loetakse tasutuks, kui vastav summa on laekunud Täitja poolt nimetatud arveldusarvele.
- 2.3. Pooled vaatavad kord aastas üle Kasutustasu suuruse ning korrigeerivad seda vastavalt Eesti Vabariigi tarbijahinnaindeksi aastasele muutusele. Poolte kokkuleppel võib Kasutustasu muutmine toimuda ka sagedamini.
- 2.4. Täitja nõudmisel kohustub Tellija andma Täitjale oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks tagatise. Tagatiseks võib vastavalt Poolte kokkuleppele olla isiklik käendus, pangagarantii või muu

Täitja poolt aktsepteeritav tagatise liik. Kui Tellija nõutud tagatist ei anna, on Täitjal õigus käesolev Leping etteteatamiseta üles öelda.

3. Vara üleandmine-vastuvõtmine ja kasutamine

- 3.1. Täitja kohustub Vara Tellijale üle andma ja mitte takistama selle sihtotstarbelist kasutamist Kasutusperioodi jooksul. Vara tuleb üle anda koos selle kasutamiseks vajalike kasutusjuhenditega. Vara koosseisu kuuluvad esemed peavad olema töökorras ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks sobivad.
- 3.2. Vara üleandmine Täitjalt Tellijale toimub üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega, v.a juhul, kui Vara üleandmise viis seda ei võimalda. Kui Pooled on kokku leppinud, et Vara paigaldab Tellija poolt nimetatud objektile Täitja, loetakse Vara üleantuks hiljemalt paigaldustööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega. Kui vastavas aktis ei ole märgitud teisiti, eeldatakse, et Tellijale üle antud Vara on uus, nõutavas kompleksuses ning ilma selliste puudusteta, mis üleandmise asjaolusid arvestades oleksid pidanud olema Tellijale märgatavad.
- 3.3. Koos Vara üleandmisega läheb Täitjalt Tellijale üle Vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko.
- 3.4. Tellija kohustub:
 - 3.4.1. enne Vara kasutamist põhjalikult tutvuma Vara kasutusjuhenditega ning Vara kasutamisel hoolikalt järgima kasutusjuhendites toodud juhiseid;
 - 3.4.2. kasutama Vara sihtotstarbeliselt, heaperemehelikult ja vastavuses Vara kasutamise otstarbega ning garanteerima Vara kirjeldatud viisil kasutamise kõigi oma töötajate poolt, samuti kõigi teiste isikute poolt, kellel on Tellija teadmisel või nõusolekul Varale juurdepääs;
 - 3.4.3. võtma tarvitusele kõik mõistlikud abinõud, vältimaks Varale ja Täitjale kahju tekitamist kolmandate isikute poolt;
 - 3.4.4. võtma tarvitusele mõistlikud abinõud, vältimaks kolmandate isikute poolt Täitja õiguste piiramist Varale. Kasutades või hoides Vara kinnistul või hoones, mida Tellija kasutab üüri-, rendi- või muu võlaõigusliku lepingu alusel, esitama Täitjale vastava kinnistu või hoone ning juhul, kui need isikud ei kattu, ka üüri-, rendi- või muu võlaõigusliku lepingu teise poole kinnituse, et vastav isik on teadlik, et Vara kuulub Täitjale;
 - 3.4.5. teavitama Täitjat viivitamatult Vara rikkumisest, varastamisest, hävinemisest ning Varal esinevatest rikestest ja puudustest, samuti sellest, kui kolmas isik teatab oma õigustest Varale;
 - 3.4.6. võimaldama Täitjal igal ajal kontrollida Vara kasutamist ja seisukorda ning arvestama Täitja mõistlikke soovitusi Vara kasutamise ja hooldamise osas;
 - 3.4.7. mitte andma Vara allüürile, -rendile ega kolmandate isikute kasutusse ilma Täitja vastava kirjaliku nõusolekuta.
- 3.5. Täitja kohustub instrueerima Tellijat seoses Vara kasutamisega ning andma Tellijale üle kogu vajaliku Vara kohta käiva dokumentatsiooni.

4. Vara hooldamine ja rikete kõrvaldamine

- 4.1. Kõik Vara hooldus- ja remonttööd teostab Täitja vastavalt Poolte vahel eraldi sõlmitud hoolduslepingule. Tellijal on õigus tellida Vara hooldus- või remonttöid kolmandatelt isikutelt üksnes Täitja eelneval kirjalikul nõusolekul.
- 4.2. Vara korraline hooldus viiakse läbi vähemalt üks (1) kord kvartalis Täitja kulul.
- 4.3. Varal esinevate rikete kõrvaldamine toimub Täitja kulul, kui rike on tingitud Vara defektsusest või kui rike on tekkinud sõltumata sellest, et Vara on kasutatud sihtotstarbeliselt, heaperemehelikult ja nõuetekohaselt. Muudel juhtudel toimub rikete kõrvaldamine Tellija kulul, sealhulgas eelkõige juhul, kui rike on tekkinud Tellija või kolmanda isiku poolt Vara mittesihtotstarbelise, hooletu või kasutusjuhenditele mittevastava kasutamise tagajärjel.

5. Vara tagastamine

- 5.1. Kasutusperioodi lõppedes on Tellija kohustatud Vara täies koosseisus Täitjale tagastama kolme (3) tööpäeva jooksul kompleksuses ja seisundis, milles Vara oli selle üleandmisel, arvestades sihtotstarbekohase, heaperemeheliku ja nõuetekohase kasutamise kaasnemat mõistlikku

amortisatsiooni. Vara tagastamine toimub tagastamisakti allkirjastamisega mõlema Poole poolt, v.a juhul, kui Vara tagastamise viis seda ei võimalda.

- 5.2. Vara hävimise, varguse, kaotsimineku või muu asjaolu korral, mille puhul Vara tagastamine on võimatu, kohustub Tellija Täitjale hüvitama tagastamata jäänud Vara väärtuse.
- 5.3. Kahjustatud Vara tagastamise korral kohustub Tellija Täitjale hüvitama Varal esinevate rikete ja puuduste eemaldamisega kaasnevad kulutused, välja arvatud ulatuses, milles on tegemist selliste riketega, mille kõrvaldamine toimub käesoleva Lepingu kohaselt Täitja kulul. Kui rikete või puuduste eemaldamine on võimatu või ebamõistlik, kohustub Tellija hüvitama Täitjale kahjustatud Vara väärtuse.
- 5.4. Tellija poolt hüvitisena makstava summa kindlaksmääramisel võetakse arvesse Vara väärtuse eeldatavat vähenemist, mis oleks kaasnenud Vara sihtotstarbelise, heaperemeheliku ja nõuetekohase kasutamisega.
- 5.5. Kui Vara on kindlustatud ning selle tagastamise võimatuse või kahjustumise kaasa toonud asjaolu näol on tegemist kindlustusjuhtumiga, on Tellija vastutus piiratud kindlustuse omavastutuse summaga.

6. Vara väljaostuõigus

- 6.1. Kui Kasutusperioodi pikkus on vähemalt 36 kuud, on Tellijal õigus Vara Kasutusperioodi lõppedes Täitjalt käesolevas Lepingus kindlaks määratud hinnaga välja osta.
- 6.2. Lühema Kasutusperioodi lõppemise korral ning Kasutusperioodi kestel on Vara Täitjalt väljaostmine võimalik vaid Poolte kokkuleppel.
- 6.3. Vara väljaostmiseks sõlmivad Poolad võõrandamislepingu.
- 6.4. Kui Vara ostetakse välja Kasutusperioodi kestel, lõpeb käesolev Leping väljaostetud Vara ulatuses. Vara väljaostmine ei mõjuta teisi Poolte vahel vastava Vara suhtes või sellega seondvalt sõlmitud lepinguid.

7. Lepingupoolte vastutus

- 7.1. Täitja poolt Vara üleandmisega viivitamisel Täitjast tulenevatel põhjustel või Tellija poolt Vara tagastamisega viivitamisel Tellijast tulenevatel põhjustel on teisel Poolel õigus nõuda oma kohustuse täitmisega viivituses olevalt Poolelt leppetrahvi 0,05% Vara väärtusest, millega viivitus seondub, iga viivituses oldud päeva eest.
- 7.2. Juhul, kui Tellija viivitab oma rahaliste kohustuste täitmisega, on Täitjal õigus nõuda tähtaegselt tasumata summalt viivist Lepingus kokku lepitud määras iga tasumisega viivitatud päeva eest.
- 7.3. Tellija vastutab Vara hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub Kasutusperioodi jooksul Tellija või kolmanda isiku poolt Vara mittesihtotstarbelise, hooletu või kasutusjuhenditele mittevastava kasutamise tagajärjel. Seeläbi tekitatud kahju on Tellija kohustatud Täitjale hüvitama.
- 7.4. Täitja vastutab üksnes käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest. Mitte mingil juhul ei vastuta Täitja Tellijale kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest, sealhulgas sellise kahju, mille avastamise või ennetamisega seondvalt Tellija käesoleva Lepingu objektiks olevat Vara kasutab.
- 7.5. Täitja vastutab üksnes Tellijale tekkinud otsese varalise kahju eest ning vastutuse maksimaalne rahaline ulatus on piiratud Lepinguga ette nähtud Kasutusperioodi Kasutustasude summaga.

8. Lepingu muutmine ja lõpetamine

- 8.1. Lepingu muutmine toimub Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel. Kirjaliku vormi järgimata jätmise korral on vastav muudatus tühine.
- 8.2. Tellijal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda ja Vara tagastada enne Kasutusperioodi lõppemist, kui ta tasub Täitjale leppetrahvi, mille suurus on pool ($\frac{1}{2}$) Lepingu lõppemise hetkel Kasutusperioodi lõpuni jäänud aja eest tasuda jäänud Kasutustasude summast.
- 8.3. Täitjal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda Vara tagastamist enne Kasutusperioodi lõppemist, kui Tellija kasutab Vara mittesihtotstarbeliselt, ebaõigelt, kasutusjuhenditele mittevastavalt või hooletult, tekitades seeläbi Varale või Täitjale kahju, ning ei lõpeta Vara mittenõuetekohast kasutamist 14 päeva jooksul alates Täitjalt vastava märkuse saamisest. Lepingu nimetatud põhjusel

ennetähtaegsel ülesütlemlisel kohustub Tellija tasuma Täitjale leppetrahvi, mille suurus on pool (1/2) kogu Kasutusperioodi Kasutustasude summast.

- 8.4. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral Tellija soovil või Tellijast tulenevatel asjaoludel kohustub Tellija kandma Vara demonteerimise ja transpordi kulud.

9. Teadete edastamine

- 9.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud kontaktandmetel.
- 9.2. Teadete edastamine toimub e-posti teel, v.a juhul, kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud teate elektrooniline vorm, mis on nõuetekohaselt digitaalselt allkirjastatud.
- 9.3. Lepingu ülesütlemlise avaldused ning Lepingu rikkumisest tulenevad nõuded teise Poole vastu peavad olema esitatud kirjalikult.
- 9.4. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähtitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks hetkest, mil teine Pool teate kättesaamist kinnitab, ent hiljemalt siis, kui teate postitamisest on möödunud kolm (3) kalendripäeva või elektroonilises vormis teate edastamisest on möödunud üks (1) tööpäev.

10. Konfidentsiaalsus

- 10.1. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta, samuti Lepingu sõlmimise ja täitmisega seoses teise Poole kohta teada saadud informatsiooni, ning hüvitama teisele Poolele nimetatud kohustuse rikkumisega tekitatud kahju. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks ei loeta teabe avaldamist Poolte finants- ja juriidilistele nõustajatele, samuti seaduses ettenähtud juhtudel ametivõimudele.
- 10.2. Konfidentsiaalse iseloomuga informatsiooniks loetakse muuhulgas teavet teise Poole finantsseisundi, juhtimissüsteemi, majandustegevuse, kasutatava tarkvara ja äriprojektide kohta.
- 10.3. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib nii Lepingu kehtivuse ajal kui pärast Lepingu lõppemist mis tahes põhjusel.

11. Vaidluste lahendamine

- 11.1. Pooled püüavad Lepinguga seotud vaidlused esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimiste teel ei õnnestu kokkulepet saavutada, lahendatakse vaidlus Täitja asukohajärgses kohtus.

12. Muud tingimused

- 12.1. Täitjal on õigus maksmata arvete või talle tekitatud kahjude sissenõudmiseks anda nõuded üle kolmandatele isikutele, sealhulgas inkassoettevõtetele. Selliste nõuete sissenõudmisega seotud kulud kannab täies ulatuses Tellija. Muudel juhtudel on Pooltel õigus anda käesolevast Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandatele isikutele üksnes teise Poole kirjalikul nõusolekul.
- 12.2. Tellija on andnud Täitjale nõusoleku töödelda Tellija poolt Täitjale Lepingu sõlmimise ning täitmise käigus teatavaks tehtud kontakt- ja isikuandmeid teeninduslikel eesmärkidel ulatuses, milles see on Lepingu eesmärkide saavutamiseks põhjendatud, ning turunduslikel eesmärkidel, edastamaks Tellijale personaalseid pakkumisi turvateenuste valdkonnas. Tellijal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta, esitades selleks Täitjale vastav avaldus.
- 12.3. Tellija poolt arvete mittetasumise korral on Täitjal õigus avaldada Tellija kontakt- ja isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes tegelevad võlgnevuste sissenõudmise ja/või võlgnevustega seotud andmete avaldamisega.
- 12.4. Tellija on andnud Täitjale nõusoleku Tellijalt Täitjale tehtud kõnede salvestamiseks.

13. Lõppsätted

- 13.1. Pooled kinnitavad, et on Lepingu hoolikalt läbi lugenud ning et kõik Lepingu sätted ja tingimused on üheselt arusaadavad, mõistetavad ja vastuvõetavad.

- 13.2. Juhul, kui ilmneb mõne Lepingu punkti mittevastavus Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele, loetakse see punkt kehtetuks ning Pooled võtavad tarvitusele kõik abinõud tekkinud mittevastavuse parandamiseks, kuid see ei vabasta Pooli kohustusest täita Lepingu ülejäänud punkte.
- 13.3. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
- 13.4. Lepingu Lisad, Lepingu sõlmimise aluseks olev hinnapakkumine (selle olemasolul) ja Poolte kirjalikud kokkulepped on Lepingu lahutamatuks osadeks. Lepingu sõlmimisel on sellel alljärgnevad lisad:
- 13.4.1. Lepingu Lisa nr 1 – Hinnapakkumine
- 13.4.2. Lepingu Lisa nr 2 – Valveobjekti infoleht

Täitja:

Tellij:
